Corte di Appello di Roma

Sezione equa riparazione

Il Consigliere designato ha pronunciato il seguente

Decreto

nel procedimento camerale iscritto al n. 52314/2021 del R.V.G. di questa Corte di Appello, promosso

da

Parte_1 (c.f. *C.F._1* , elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n. 46, presso lo studio dell'avv. Giulio Mancini (c.f. *C.F._2* , che lo rappresenta e difende come da procura estesa su foglio separato allegato al ricorso introduttivo. Il difensore dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria al fax n. 06.8551673 od al seguente indirizzo di posta elettronica: *Email_1*

Ricorrente

contro

Controparte_1 , in persona del Ministro *pro tempore*.

Intimato

In fatto e in diritto

Con ricorso del 20.10.2021, *Parte_1* ha adito questa Corte per ottenere il pagamento della somma di euro 15.200,00, quale indennizzo del danno patrimoniale e morale sofferto per l'irragionevole durata di un giudizio civile da lui promosso innanzi al Tribunale di Latina con citazione del 18.2.2013**,** deducendo che il suddetto giudizio era stato concluso in primo grado con sentenza di rigetto n. 2173/2020, pubblicata in data 23.11.2020, non impugnata, passata in giudicato in data 8.6.2021.

Rilevato che in base alla data di deposito del ricorso trovano applicazione le modifiche introdotte alla legge 89/01 dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/15);

Considerata la competenza di quest'Ufficio ex art. 3 della legge "Pinto" e la legittimazione del ricorrente in quanto parte del giudizio presupposto, va rilevata la proponibilità del ricorso, in quanto la presente domanda di equa riparazione è stata formulata prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 della legge n.89/01;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019 con la quale è stata dichiarata illegittima la previsione della presentazione dell'istanza di prelievo quale necessario rimedio preventivo;

Ritenuto che il procedimento presupposto, sviluppatosi in un grado di merito ha avuto una durata complessiva pari a 17 anni e 9 mesi circa;

- che, detto termine è da ritenere sicuramente incompatibile sia con il principio del termine ragionevole stabilito dalla Corte di Strasburgo in riferimento all'art. 6 della Convenzione EDU, che col parametro fissato dalla normativa interna di settore, che prevede in tre anni la durata massima di un giudizio civile svoltosi in un grado di merito (art. 2, comma 2-*bis*);

Considerato che dal periodo complessivo sopra indicato va detratto quello previsto per la durata ragionevole (a. 3) e che pertanto il procedimento presupposto si è protratto irragionevolmente per il periodo di anni quindici;

Ritenuto, quanto alla posta indennitaria, che va riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale sofferto per la lungaggine del procedimento presupposto dato che, in materia, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può esser addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; per cui la mancata dettagliata specificazione degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dalla parte pur sempre presuntivamente sofferto (Cass. 7325/15 e, in ultimo, 26497/19);

Considerato che ai fini della determinazione dell'indennizzo per il giudice nazionale è vincolante il primo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 89/2001, col quale sono stati fissati i limiti entro cui tendenzialmente deve operarsi la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale (Cass. 14521/19);

Valutato, in base alla citata ultima disposizione, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione e tenuto conto dell'esito del giudizio presupposto; della natura degli interessi coinvolti e della presumibile non particolare partecipazione emotiva dei ricorrenti per l'attesa della conclusione di quel procedimento, caratterizzato, anche in base alla supposta condizione degli stessi, da una non particolare rilevanza della posta in gioco, appare equo, ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di 400,00 euro per ogni anno di irragionevole durata, giusto il perimetro temporale delineato e i criteri di determinazione dell'indennizzo fissati dall'art. 2-*bis* della legge citata e, quindi, il

complessivo importo di euro 6.000,00, da ridurre del 30% per l'esito negativo dello stesso, pari ad euro 4.200,00, oltre i chiesti interessi legali dalla domanda al saldo;

Ritenuto, infine, quanto alle spese, che solo l'eventuale fase collegiale del procedimento camerale di equa riparazione configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato e che è la natura contenziosa del procedimento di opposizione che legittima la liquidazione delle spese in base agli onorari previsti dalla Tabella 12 allegata al d.m. 55/14, che invece non trova applicazione per la presente, precedente fase non contenziosa che si esaurisce con la pronuncia del decreto monocratico, per la quale vanno applicati per analogia gli onorari previsti dalla Tabella 8 del citato decreto per i procedimenti monitori (tra le tante: App. Roma nel procedimento iscritto al n. 52662/19 e, in ultimo, Cass. 16512/20);

Considerato, pertanto, che in assenza di nota le spese possono essere liquidate come in dispositivo, dovendosi tener conto, per i compensi, del valore della causa e dell'attività spiegata, nonché dei parametri medi previsti dal d.m. 55/14, come aggiornato con d.m. 37/18, ridotti del 30% data la natura della materia, la non particolare difficoltà delle questioni affrontate e l'assenza di specifici argomenti di fatto e diritto e, per gli esborsi, di quelli documentati, con distrazione a favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 della legge 89/01;

Ingiunge al *Controparte_1*, in persona del Ministro *pro tempore*, di pagare senza dilazione al ricorrente, per le causali sopra indicate:

- la somma di euro 4.200,00 euro, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi 342,00 euro, di cui € 27,00 per esborsi ed € 315,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae a favore dell'avv. Giulio Mancini, antistatario.

Autorizza, in difetto di pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto.

Avverte che, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto o dalla sua notificazione può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 5-*ter* della legge n. 89/01.

Si comunichi.

Roma, 17.1.2022

Il Consigliere

Dott.ssa Carla Santese